

1502360-43.2021.8.26.0535

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Patrícia Padilha

Comarca: Guarulhos

Foro: Foro de Guarulhos

Vara: 3ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 05/05/2022

... Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins (COVID-19)

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Inquérito Policial - 2247070/2021 - 02º D.P. GUARULHOS, 20171513 - 02º D.P. GUARULHOS, 2042/21/207 - 02º D.P.

GUARULHOS, 2247070 - 02º D.P. GUARULHOS, ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Guarulhos

Foro de Guarulhos

3ª Vara Criminal

Rua José Maurício, 103, Guarulhos-SP - cep 07011-060

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 18h00min

505088 sentença genérica base crime 1231 1502360-43.2021.8.26.0535 - lauda
SENTENÇA

Processo Digital nº:

1502360-43.2021.8.26.0535

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
(COVID-19)

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Inquérito Policial - 2247070/2021 - 02º D.P. GUARULHOS, 20171513 - 02º D.P. GUARULHOS, 2042/21/207 - 02º D.P.

GUARULHOS, 2247070 - 02º D.P. GUARULHOS, 2247070-61/2021 - 02º D.P. GUARULHOS

Autor:

Justiça Pública

Réu:

LUIZ FELIPE TAVARES MELSOL DE SOUSA

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Patrícia Padilha

Vistos.

O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO denunciou LUIZ FELIPE TAVARES MELSOL DE SOUSA por infração ao artigo 33, caput c.c art. 40, inciso III da Lei 11.343/06, porque, no dia 10 de setembro de 2021, por volta de 20h40 minutos, em via pública, sito na Rua Central, próximo ao número 85, Tibagy, nesta cidade e Comarca de

Guarulhos, trazia consigo, para fins de tráfico: 59 invólucros de cocaína; 07 unidades de crack; 11 de maconha; substâncias entorpecentes que causam dependência física e psíquica, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar.

O réu foi notificado, ofertou defesa preliminar (fls. 115) , a denúncia foi recebida, o réu foi citado. Durante a instrução foram colhidos os depoimentos de duas testemunhas e o acusado foi interrogado. O MP pugnou pela procedência da ação, com a fixação da pena na primeira fase acima do mínimo legal, reconhecimento da causa de diminuição de pena do tráfico privilegiado e da causa de aumento, por fim fixação do regime inicial semiaberto. A Defesa alegou nulidade por falta de proposta de ANPP; prova ilícita na abordagem dos Guardas Municipais que decidiram abordar o réu porque ele fugiu, na hipótese de condenação aplicação do redutor previsto no artigo 41 da Lei 11.3434, porque ele indicou o local, afastamento da causa de aumento próximo à escola, porque o local é distante conforme pesquisa do Google. Foi dada vistas ao MP para se manifestar sobre o documento novo juntado na audiência, ele reiterou suas alegações e destacou documentos juntados nos autos que provam a proximidade.

É O RELATÓRIO.

FUNDAMENTO E DECIDO.

DA PRELIMINAR.

Rejeito a alegação de nulidade por falta de proposta de ANPP e consequente possibilidade de trancamento da ação penal.

Com efeito, o devido processo legal foi observado (artigo 5º, inciso LIV da CF). A Lei 13.964/2019 previu expressamente, que na hipótese do MP não ofertar acordo de não persecução penal, o investigado poderá requerer a remessa dos autos a órgão superior, na forma do artigo 28 do CPP, no vertente caso não houve este inconformismo no momento oportuno. Não bastasse isto, o acordo de não persecução penal é destinado a delito de pequeno e médio potencial ofensivo, que não é o caso, a Lei do pacote Anticrime não tirou o caráter equiparado a hediondo a este ilícito, que aliás a natureza jurídica é de origem Constitucional (artigo 5º, inciso, XLIII da CF), nesse sentido Quinta Turma do STJ, no AgRg no RHC 145.629/MG, decidiu que é "incabível o oferecimento de acordo de não persecução penal pelo Ministério Público nos casos de tráfico ilícito de entorpecentes - cuja pena mínima é superior a 4 anos -, em razão do não preenchimento de um dos requisitos objetivos do art. 28-A, caput do CPP.

Por derradeiro, o princípio da proporcionalidade, vigente em nosso ordenamento jurídico e previsto no artigo 28 A do CPP, na expressão "desde que necessário e suficiente para a reprovação e prevenção do crime" e § 5º, 7º, 8º do mesmo artigo, afastam a possibilidade de ANPP para ilícito desta natureza.

DO MÉRITO.

A AÇÃO É PROCEDENTE.

Há provas suficientes de autoria e materialidade delitiva. A materialidade vem consubstanciada no auto de exibição e apreensão de fls,12/13, laudo de constatação (fls. 20/25) e exames químicos toxicológicos positivos para substâncias entorpecentes (fls. 107/109).

A autoria também é certa. o réu, na fase policial, alegou ser usuário de drogas, foi ao local comprar um pino de cocaína e a guarda civil municipal apareceu, fez uma varredura e encontrou a droga, o acusou e deixou o traficante fugir. Em juízo,

disse que foi ao local para comprar cocaína, adquiriu 4 pinos, pagaria 10 reais por porção, não chegou a pagar, não fugiu do local, realmente indicou a localização das drogas para a polícia não sabe porque os guardas o acusaram. A negativa do réu não convence.

De efeito, as testemunhas foram uníssonas em afirmar que durante a passagem pelo bairro da Vila Galvão, avistaram dois indivíduos num ponto de drogas eles saíram correndo, decidiram sair em perseguição do réu que indicava estar vendendo drogas, com ele encontraram 4 porções de cocaína; R\$ 70,00 em notas trocadas, eles apontaram a direção onde estavam o restante das drogas, e localizaram uma bolsa preta contendo as drogas, cocaína, maconha e crack, bem como R\$ 537,00, fruto da venda, o que revela a existência de mais drogas que foram vendidas.

Pois bem, o jovem sabia onde as drogas estavam, foi preso com uma parcela e parte do dinheiro saiu em fuga, ele indicou a localização das drogas, confessou extrajudicialmente que estava traficando aos guardas a localização das drogas. O fato do réu transportar poucas drogas no momento da fuga, revela experiência para não perder o produto, mas mantinha em depósito expressiva quantidade de drogas, próxima, oculta no mato. Esta provas são suficientes para lastrear o édito condenatório.

Insta consignar que o guardas municipais são pessoas estranhas ao réu, não tem motivo para incriminá-lo injustamente e ainda, a prisão em flagrante efetuada por guarda municipal é legal e Constitucional como a prisão em flagrante efetuada por qualquer do povo. O artigo 301 do CPP é expresso: "Qualquer do povo poderá e as autoridades policiais e seus agentes deverão prender quem quer que seja encontrado em flagrante delito", o guarda municipal é qualquer do povo. Nesse sentido STJ:

"Os integrantes da guarda municipal não desempenham a função de policiamento ostensivo; entretanto em situações de flagrante delito, a atuação desses agentes está respaldada no comando legal do artigo 301 do Código de Processo Penal" (AgRg no HC 675.507/SP5ª T., Rel. João Otávio Noronha; 14.09.2021.).

E ainda, a Lei Federal 13.022/2014 dispõe que a guarda municipal, no seu território, pode exercer a posição de força auxiliar das forças estaduais e federais na segurança pública e no âmbito do flagrante o artigo 5º, inciso XIV da citada Lei determina a guarda municipal: "encaminhar ao delegado de polícia, diante de flagrante delito, o autor da infração, preservando o local do crime, quando possível e sempre que necessário."

A qualificadora também é certa.

O artigo 40, inciso III reza que qualifica o delito quando: " a infração tiver sido cometida nas dependências ou imediações de estabelecimentos prisionais, de ensino, hospitalares, de sedes de entidades estudantis, sociais, culturais, recreativas, esportivas, ou beneficentes,..."

Imediações significa: "vizinhanças, arredores, redondezas ou proximidades", não precisa ser necessariamente na mesma rua do estabelecimento que qualifica o delito, mas próximo, o documento juntado pela Defesa às fls. 133, que reproduz o de fls. 26 revela que crime ocorria nas proximidades de Escola Pública, cerca de 500 metros, bem como o teor do depoimento das testemunhas.

Dessarte, as provas são suficientes a provar que o réu cometia o tráfico de entorpecentes, na imediação das escolas, de rigor a condenação.

PASSO A FIXAÇÃO DA PENA.

Na primeira fase, com base no artigo 42 da Lei 11.343/06, fixo a pena base acima do mínimo legal, face variedade e quantidade de drogas e dinheiro apreendido, fruto da venda, assim, fixo a pena base em 5 anos e 6 meses de reclusão.

Na segunda fase, há a atenuante genérica ser o autor menor de 21 anos na data dos fatos (artigo 65, inciso III alínea d do CP), passo a pena para 5 anos de reclusão.

Na terceira fase, há a causa de aumento do artigo 40, inciso III da Lei 11.343/06, há a causa de diminuição de pena do artigo 33, parágrafo 4º, ou seja, o réu é primário, não há provas de que integre organização criminosa ou viva do ilícito, também não há provas que viva de meio lícito, e ainda, diante da quantidade de drogas apreendidas, dinheiro, entendo que ele não pode ser favorecido com o redutor no máximo legal, razão pela qual, a causa de aumento compensa no vertente caso a causa de diminuição de pena, restando a pena no patamar de 5 anos de reclusão.

Por derradeiro, não é o caso de nesta terceira fase aplicar o artigo 41 da Lei 11.343/06, conforme solicitado pela defesa, pois, o réu não contribuiu na primeira fase da persecução penal ou na segunda.

O artigo 41 dispõe expressamente "O indiciado ou acusado que colaborar voluntariamente com a investigação policial e o processo criminal na identificação dos demais coautores e partícipes do crime e na recuperação total ou parcial do produto do crime, no caso de condenação terá pena reduzida de um terço a dois terços." O legislador ao individualizar o indiciado ou o acusado excluiu o "autor do fato", logo, retirou aquele que está em situação de flagrante delito, durante o flagrante, e no caso a polícia achou a droga com o réu e parte no local apontado pelo réu no momento do flagrante, mas que no caso foi encontrado pelo cão. Pois bem, Luiz enquanto indiciado ficou silente, Luiz como acusado negou o crime, portanto, não colaborou não faz jus ao redutor legal.

Assim, resta a pena final de 5 (cinco) anos de reclusão.

O regime de cumprimento de pena é o inicial SEMIABERTO, pois, adoto como razão de decidir, acórdão proferido pela 3ª Câmara do TJSP, autos 1500245-12.2019.8.26.0570. "Não obstante o meu convencimento quanto à propriedade do regime fechado, é de rigor a modificação para o regime semiaberto, nos termos da decisão prolatada pela 6ª Turma do Egrégio Superior Tribunal de Justiça no HC 596.603, de observância obrigatória. Diante desse entendimento, fixo o regime inicial semiaberto, diante da primariedade, benefício do redutor previsto no artigo 33, §4º da Lei 11.343/06 e quantidade da pena imposta, nos termos do artigo 33, §2º b do Código Penal" .

Adotando o mesmo critério, fixo a pena pecuniária de 500 dias multa, cada dia multa fixado no mínimo legal.

O exposto, julgo procedente a ação e condeno LUIZ FELIPE TAVARES MELSOL DE SOUZA por violação ao artigo 33 caput, c.c §4º e artigo 40, inciso III da Lei 11.343/06, à pena privativa de liberdade de 5 anos de reclusão, sob o regime inicial SEMIABERTO e à pena pecuniária de 500 (QUINHENTOS) dias multa, cada dia multa fixado no mínimo legal.

Determino a destruição das drogas, a perda do dinheiro em favor da União.

O réu responde ao processo em liberdade, participou de todos os atos processuais, poderá apelar em liberdade.

Após o trânsito em julgado, oficie-se o TRE e o respectivo mandado de prisão.

Oportunamente, archive-se.

P.R.I.C.

Guarulhos, 11 de abril de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À
MARGEM DIREITA